

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 601/2538

นางสาวกนกวรรณ สวัสดิ์จิระ

โจทก์

บริษัทเพรสติจ ออโตโมบิล จำกัด

จำเลย

นายเรืองศักดิ์ โลกาอนุวัตร ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าจำเลยอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์ จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ที่ว่าโจทก์กลับบ้านก่อนเวลาโดยไม่ตอกบัตรลงเวลาและไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา จะถือว่าเป็นการขาดงานหรือไม่ เป็นเรื่องของการแปลความหมาย เกี่ยวกับข้อบังคับของจำเลย จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 35) ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 9,950 บาท แก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 24) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 32)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับอุทธรณ์ไว้ดำเนินการต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับ
อุทธรณ์ไว้ดำเนินการต่อไป

(สมภาพ โชติกวนิชย์-พรชัย สมรรถเวช-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>